



ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ABAETETUBA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª. VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Fórum Juiz Hugo Oscar Figueira de Mendonça, Av. D. Pedro II, 1177, Bairro Aviação, CEP 68.440-000. Fone: (91) 3751-0800 – E-mail: 2civelabaetetuba@tjpa.jus.br
[\[mailto:2civelabaetetuba@tjpa.jus.br\]](mailto:2civelabaetetuba@tjpa.jus.br)

[PROCESSO Nº](#) 0802664-56.2021.8.14.0070

CLASSE:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE:

Nome: JUNIOR DE JESUS VILHENA DA COSTA

Endereço: AVENIDA ACRE, 1160, FUNDOS, FRANCILÂNDIA, ABAETETUBA - PA - CEP: 68440-000

SENTENÇA

JUNIOR DE JESUS VILHENA DA COSTA ingressou com a presente AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA em face de **CARLOS ANDRE MORAES**, todos qualificados nos autos.

O Requerente alega que é proprietário do imóvel localizado na Avenida Acre, nº 1160, bairro Francilândia. Assevera ainda que sempre morou nesta casa, porém, foi construído na parte de trás do imóvel do seu genitor, que hoje já é falecido. O Autor, desde sempre, teve acesso à rua por meio de uma passagem que vai por dentro deste imóvel.

Aduz ainda que, após o falecimento de seu genitor, seu irmão está tentando vedar a sua passagem por conta de desentendimentos familiares sendo possível verificar que já colocou até carcaças de televisores para evitar a passagem do Autor. O imóvel do autor é encravado e possui somente esta saída para a rua, por dentro do imóvel do seu falecido pai.

Juntados documentos com a inicial.

Recebida e emenda à inicial (ID: 83285281).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID: 88139688).

Decretada a revelia da parte ré, foi intimada a parte autora para informar se tem provas a produzir (ID: 125458888).

A parte autora informou o desinteresse pela produção de novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Reforço a decretação da revelia nos autos (ID: 125458888), aplicando-lhe os efeitos legais, nos termos do art. 344, do CPC.

Comprovado nos autos o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, mostra-se plenamente cabível a aplicação do art. 1.285 do Código Civil, que assegura ao proprietário do imóvel encravado o direito à passagem forçada, mediante eventual indenização.

A jurisprudência é firme no sentido de que, caracterizado o encravamento do imóvel e inexistindo acesso alternativo viável, é direito do proprietário / possuidor a passagem forçada, com base na solidariedade e na função social da propriedade. Nesse sentido:

*RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. **DIREITO À PASSAGEM FORÇADA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE . FINALIDADE. GARANTIR O USO E A FRUIÇÃO DA COISA. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA . POSSUIDOR. CARACTERIZAÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 11/7/2022 e concluso ao gabinete em 5/10/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se o possuidor tem direito à passagem***

forçada na hipótese de imóvel encravado .3- No que diz respeito à tese calcada na suposta ofensa ao art. 426 do CC/2002, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.4- O direito à passagem forçada - que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse - é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização.5- A existência da posse ou do direito de propriedade sem a possibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento, significaria retirar do imóvel todo o seu valor e utilidade, violando o princípio da função social que informa ambos os institutos .6- O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado, exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela do ordenamento jurídico.7- Partindo da interpretação teleológica do art. 1.285 do CC/2002 e tendo em vista o princípio da função social da posse, é forçoso concluir que o direito à passagem forçada é atribuído também ao possuidor do imóvel .8- Na hipótese dos autos, tendo em vista que, conforme se extrai do acórdão recorrido, restou comprovado que a autora, recorrida, é possuidora do imóvel em questão, não merece reforma o aresto estadual, pois, consoante já ressaltado, o possuidor também tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado, nos termos do art. 1.285 do CC/2002.9- Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 2029511 PR 2022/0307179-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

A estrada objeto da demanda tem existência antiga, sendo o único acesso possível para a rua, conforme afirmado na inicial, e era utilizada pacificamente por ele e pelos proprietários/possuidores anteriores. A obstrução imposta pelo réu foi comprovada pelos documentos juntados pelo autor, como as fotos e a documentação do imóvel, confirmando a necessidade e legitimidade do pedido.

Dessa forma, configurado o descumprimento injustificado da obrigação de permitir a passagem, a procedência da ação é medida que se impõe.

Quanto à tutela, apesar de ser um processo antigo, entendo presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e perigo da demora, pois o direito à locomoção e ao livre trânsito é um direito fundamental previsto na Constituição e não pode ser obstado, ressalvadas as hipóteses autorizadoras, que são bem restritivas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1. Reconhecer e declarar o direito do autor à passagem forçada por dentro da área

referida, observando-se o traçado da estrada já existente no local para que o autor acesse a via pública;

2. Conceder a tutela definitiva na sentença, impedindo o efeito suspensivo automático de eventual apelação e consolidando a obrigação de desobstrução da estrada e a proibição de qualquer ato impeditivo ao trânsito do autor e de terceiros autorizados por ele;

3. Determinar a expedição de mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, a fim de que o responsável pelo bloqueio permita ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias da sua intimação trafegar pelo local, assegurando o livre e permanente trânsito à rua;

4. Determinar multa no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) por dia de descumprimento, até o limite de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais);

5. Autorizar desde já a utilização de força policial pelo oficial de justiça, caso entenda necessário;

6. Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Atente-se a Secretaria para os termos do art. 346, do CPC (*Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial*).

P. R. I.

Arquive-se, oportunamente, observadas as formalidades legais, apurando-se as custas via PAC.

Abaetetuba-PA, data do sistema.

RAFAEL ALVARENGA PANTOJA

Juiz de Direito Substituto